RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 239931 - MG (2026/0225882-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
RECORRENTE	:	CARLOS HENRIQUE COUTINHO FAGUNDES
ADVOGADOS	:	DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
		FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
		LUÍS FERNANDO MARTINELLI SANTOS - SP423968
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto por **CARLOS HENRIQUE COUTINHO FAGUNDES** contra acórdão de Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, ao reconhecer a superveniente disponibilização das mídias relativas às interceptações telefônicas e o cancelamento das audiências de instrução, julgou parcialmente prejudicada a impetração e, no mérito, denegou a ordem, no HC n. 1.0000.26.006282-3/000.

Consta dos autos que o recorrente, empresário atuante no ramo de estampagem de placas veiculares, foi denunciado, no âmbito da denominada **Operação *One Way***, pela suposta prática dos delitos de cartel, organização criminosa e corrupção passiva. A acusação foi lastreada em elementos colhidos no Procedimento Investigatório Criminal n. 0223.19.001915-6 e na ação cautelar n. 0147924-27.2019.8.13.0223, na qual foram deferidas medidas de quebra dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico de diversos investigados.

Segundo a defesa, a linha telefônica atribuída ao paciente foi submetida à interceptação pelo período de setenta e cinco dias, entre 24/3/2020 e 6/6/2020, sendo que parte dos diálogos interceptados foi expressamente utilizada para fundamentar a denúncia. Sustenta, entretanto, que, apesar de sucessivos requerimentos formulados ainda antes da citação e posteriormente reiterados, inclusive na resposta à acusação, não lhe foi franqueado acesso às gravações referentes à linha telefônica do paciente.

Afirma que, embora o órgão acusador tenha disponibilizado mídia contendo diálogos interceptados de parte dos investigados, nenhuma gravação relativa à linha telefônica do recorrente foi fornecida. Acrescenta que, após a virtualização dos autos, a própria Secretaria do Juízo certificou a ausência desse material no sistema eletrônico.

Narra que somente após a solicitação de informações para instrução do *habeas corpus* originário, e às vésperas do início da instrução criminal, foi disponibilizado novo dispositivo de

Edição nº 387 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 29 de junho de 2026 Publicação: terça-feira, 30 de junho de 2026
Documento eletrônico VDA58001163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 26/06/2026 08:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2026. Código de Controle do Documento: 43c0bd1d-dfd3-4a32-a1fc-c18c8c4978ec

armazenamento contendo extenso acervo de dados até então inacessível às defesas, ocasião em que as audiências anteriormente designadas foram canceladas.

Em razão desses fatos, o Tribunal de origem entendeu que a disponibilização superveniente das mídias e o adiamento da instrução acarretaram a perda parcial do objeto da impetração e, no mérito, afastaram a alegação de nulidade por ausência de demonstração de prejuízo.

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta que a falta de acesso tempestivo à integralidade das interceptações telefônicas, antes da apresentação da resposta à acusação, comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório, por impedir a adequada definição da estratégia defensiva e o regular exercício das faculdades previstas no art. 396-A do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao arrolamento de testemunhas.

Alega que o prejuízo é inerente à própria restrição de acesso ao conjunto probatório utilizado para embasar a denúncia, invocando o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República e precedentes desta Corte Superior que reconhecem a nulidade da ação penal quando a defesa não tem acesso integral aos elementos informativos produzidos por interceptação telefônica antes da resposta à acusação.

Ao final, requer, em juízo de reconsideração, a concessão de *habeas corpus* de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, com a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação, após o efetivo acesso à integralidade das interceptações telefônicas.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (e-STJ, fls. 908-914).

É o relatório.

Decido.

O recurso merece provimento.

A controvérsia consiste em definir se a posterior disponibilização das mídias de interceptação telefônica e o cancelamento das audiências de instrução são suficientes para afastar a nulidade decorrente da ausência de acesso da defesa, antes da resposta à acusação, à integralidade dos elementos informativos utilizados para subsidiar a denúncia.

No caso, o próprio acórdão recorrido reconhece que as mídias referentes à linha telefônica do paciente, bem como a outras linhas indicadas pela defesa, não estavam inicialmente disponíveis, tendo sido posteriormente localizadas e franqueadas às partes. Também se extrai dos

autos que a denúncia se valeu de diálogos interceptados e que a defesa formulou sucessivos pedidos de acesso ao material antes e depois da apresentação da resposta à acusação.

A conclusão do Tribunal de origem foi a de que a disponibilização superveniente das mídias e o cancelamento das audiências de instrução afastariam o prejuízo defensivo. Com a devida vênia, tal entendimento não se harmoniza com a jurisprudência desta Corte.

É certo que, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, é assegurado ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tal garantia, contudo, não alcança diligências em andamento ou atos cuja publicidade possa comprometer a investigação.

Essa, contudo, não é a hipótese dos autos. Aqui, os elementos de informação já estavam documentados, foram expressamente utilizados para subsidiar a imputação constante na denúncia e não foram integralmente disponibilizados à defesa antes da prática de ato processual de inequívoca relevância: a apresentação da resposta à acusação.

A fase do art. 396-A do Código de Processo Penal não se limita a uma manifestação formal. Nela, a defesa apresenta sua primeira resposta técnica à imputação, pode suscitar preliminares, juntar documentos, requerer provas e, sobretudo, arrolar testemunhas. A ausência de acesso à integralidade do acervo probatório utilizado pela acusação compromete, portanto, a própria definição da estratégia defensiva inicial.

A disponibilização posterior do material, ainda que acompanhada do cancelamento das audiências de instrução, não recompõe integralmente a situação processual anterior. Isso porque o prejuízo não se restringe à preparação para a audiência, mas alcança a própria elaboração da resposta à acusação, momento processual já ultrapassado.

De fato, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio *pas de nullité sans grief*, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, contudo, o prejuízo à defesa mostra-se evidente. Isso porque os elementos probatórios que embasaram a imputação formulada pelo órgão acusador e serviram de suporte ao recebimento da denúncia não foram integralmente disponibilizados à defesa antes da apresentação da resposta à acusação, embora esta tenha reiteradamente requerido acesso ao respectivo acervo. Em consequência, foi reduzida a capacidade defensiva do recorrente de refutar a acusação e produzir contraprova, em manifesta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Com efeito, a resposta à acusação não pode ser considerada plenamente adequada aos interesses do acusado quando elaborada sem o prévio acesso à íntegra dos elementos informativos que subsidiaram a denúncia e que poderiam influenciar a definição da estratégia

defensiva, inclusive quanto ao arrolamento de testemunhas, ao requerimento de provas e à apresentação de documentos aptos a infirmar a tese acusatória.

Nessa linha, a Quinta Turma desta Corte, ao julgar o RHC n. 213.204/BA, assentou que a ausência de acesso da defesa aos elementos colhidos na fase inquisitiva antes do início da instrução criminal configura nulidade, por reduzir a capacidade defensiva de refutar a acusação e produzir contraprova. Na ocasião, registrou-se que a resposta à acusação não pode ser considerada adequada aos interesses do réu quando elaborada sem o prévio acesso à íntegra dos documentos que subsidiaram a denúncia, especialmente porque tais elementos podem influenciar o rol de testemunhas, as provas a serem requeridas e a própria estratégia defensiva.

No presente caso, o prejuízo é evidente, pois a defesa afirma, e o acórdão recorrido não afasta, que os diálogos interceptados foram utilizados para amparar a denúncia, ao passo que o acesso ao respectivo acervo somente foi franqueado em momento posterior à resposta à acusação.

Não se trata, portanto, de reconhecer nulidade por mero formalismo. A questão diz respeito à impossibilidade de a defesa exercer, em tempo próprio, as faculdades previstas no art. 396-A do Código de Processo Penal com pleno conhecimento dos elementos informativos utilizados pela acusação.

Assim, embora correta a conclusão do Tribunal de origem quanto à perda parcial do objeto em relação ao pedido de suspensão das audiências e ao acesso material às mídias posteriormente disponibilizadas, subsiste o constrangimento ilegal decorrente da ausência de acesso tempestivo ao acervo probatório utilizado para subsidiar a denúncia, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso ordinário em *habeas corpus* para declarar a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação, à vista da integralidade do acervo probatório já disponibilizado à defesa, prosseguindo-se o feito a partir desse marco processual.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 26 de junho de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 387 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 29 de junho de 2026 Publicação: terça-feira, 30 de junho de 2026
Documento eletrônico VDA58001163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 26/06/2026 08:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2026. Código de Controle do Documento: 43c0bd1d-dfd3-4a32-a1fc-c18c8c4978ec